

■ 질문 리스트

- ① 퇴직연금은 압류가 금지되나요?
- ② 임원의 퇴직연금도 압류가 금지되나요?
- ③ DC 가입자입니다. 제가 DC 계좌에 추가로 납입한 금액(추가적립금)도 압류가 금지되나요?
- ④ 회사에서 명예퇴직금(퇴직위로금)을 DC 계좌로 넣어준다고 합니다. 이 금액도 압류가 금지되나요?
- ⑤ 회사가 납부하지 않은 퇴직연금(미납적립금)도 압류가 금지되나요?
- ⑥ DC 계좌에 경영성과금 명목으로 납입한 금액도 압류가 금지되나요?
- ⑦ 퇴직연금의 운용수익도 압류가 금지되나요?
- ⑧ 퇴직금은 압류가 가능한가요?
- ⑨ 퇴직금을 IRP 로 이전한 경우 압류 대상이 되나요?

○ 퇴직연금은 압류가 금지되나요?

- 네, 퇴직연금은 전액 압류 금지 대상입니다.
- 퇴직연금은 근로자퇴직급여 보장법에 따라, 근로자가 받을 수 있는 퇴직급여 채권은 양도, 압류, 담보 제공이 불가능합니다.
- 따라서 퇴직연금급여에 대한 압류명령은 무효이며, 계좌에 있는 돈은 채권자로부터 보호받을 수 있습니다.

○ 임원의 퇴직연금도 압류가 금지되나요?

- 아닙니다. 임원은 근로자퇴직급여 보장법의 보호 대상이 아닙니다. 근로자퇴직급여 보장법의 보호는 근로기준법상 근로자만 해당됩니다.
- 따라서 퇴직연금제도의 급여를 받을 권리의 양도 금지는 근로자에게만 적용되며, 임원의 퇴직연금 급여에 대한 압류는 민사집행법에 따라 1/2 까지만 가능합니다.

○ DC 가입자입니다. 제가 DC 계좌에 추가로 납입한 금액(추가적립금)도 압류가 금지되나요?

- 네, 추가납입한 금액도 압류 금지 대상입니다.
- DC 퇴직연금은 회사가 낸 돈 외에도 개인이 추가로 납입할 수 있습니다.
- 퇴직연금 급여는 부담금 납입 주체를 구별하지 않고 퇴직연금제도에 따라 지급되는 연금 또는 일시금이므로, 근로자의 추가 납입 부담금 역시 전액 압류 금지 대상입니다.

○ 회사에서 명예퇴직금(퇴직위로금)을 DC 계좌로 넣어준다고 합니다. 이 금액도 압류가 금지되나요?

- 네, 퇴직연금규약에 따라 납입된 명예퇴직금도 압류 금지 대상입니다.

- 퇴직연금규약에 따라 DC 계좌로 납입된 명예퇴직금, 퇴직위로금은 모두 퇴직소득으로 분류됩니다. 따라서 법정퇴직급여 외의 추가퇴직급여라도 퇴직연금규약으로 미리 정한 바에 따라 납입된 경우 전액 압류 금지 대상입니다.

○ **회사가 납부하지 않은 퇴직연금(미납적립금)도 압류가 금지되나요?**

- 네, 미납된 부담금도 압류 금지 대상입니다.
- 네, 미납된 부담금도 퇴직연금제도 가입 기간에 발생한 급여로서 퇴직연금 제도의 급여를 받을 권리에 해당하므로 전액 압류 금지 대상입니다.

○ **DC 계좌에 경영성과급 명목으로 납입한 금액도 압류가 금지되나요?**

- 네, 퇴직연금규약에 따라 납입된 경영성과급도 압류 금지 대상입니다.
- 회사 성과에 따라 추가로 납입한 경영성과급도 퇴직연금규약에 따라 납입되었을 경우 퇴직소득으로 분류되어 근로자퇴직급여 보장법의 보호를 받습니다.

○ **퇴직연금의 운용수익도 압류가 금지되나요?**

- 네, 운용수익도 압류 금지 대상입니다.
- 퇴직연금 계좌에 적립된 금액의 모든 운용수익은 전액 압류 금지 대상입니다.

○ **퇴직금은 압류가 가능한가요?**

- 퇴직금은 일부 압류 가능합니다.
- 퇴직급여제도는 퇴직금제도, 퇴직연금제도(DB, DC)가 있습니다. 퇴직금제도는 압류가 가능하나 전액이 아니라, 민사집행법 제 246 조제 1 항제 5 호에 따라 퇴직금의 2 분의 1 은 압류가 금지됩니다.

○ **퇴직금을 IRP 로 이전한 경우 압류가 금지되나요?**

- 네, 2022 년 4 월 14 일 이후 퇴직한 경우, 퇴직금을 IRP 로 이전하면 전액 압류 금지됩니다.
- 2022 년 4 월 14 일 이후 퇴직한 경우 퇴직금제도의 퇴직급여도 일반급여계좌가 아닌 IRP 계좌로 의무이전해야 합니다.
- 퇴직금을 IRP 계좌로 이전 받은 경우 근로자퇴직급여 보장법 제 7 조제 1 항에 따라 퇴직연금제도의 급여를 받을 권리에 대한 압류대상적격이 없어 압류명령은 무효이며, 전액 압류가 금지됩니다.

○ **퇴직급여와 압류_요약표**

[표]퇴직급여와 압류_요약표

항목	압류 가능 여부	설명
퇴직연금(DB, DC, IRP)	전액 압류 금지	근로자퇴직급여 보장법에 따라 보호
임원의 퇴직연금	1/2 까지 압류 가능	민사집행법 적용
DC 추가납입금	전액 압류 금지	개인 납입금도 보호 대상
명예퇴직금, 경영성과급	전액 압류 금지	퇴직연금규약에 따라 납입된 경우

미납된 부담금	전액 압류 금지	근로자가 받을 권리에 포함
운용수익	전액 압류 금지	근로자가 받을 권리에 포함
기존 퇴직금(일반계좌)	1/2 까지 압류 가능	민사집행법 적용
IRP 로 이전한 퇴직금	전액 압류 금지	2022.4.14 이후 퇴직금을 IRP 로 의무이전 한 경우

민사집행법 제 246 조(압류금지채권)

① 다음 각호의 채권은 압류하지 못한다.

1. 법령에 규정된 부양료 및 유족부조료(遺族扶助料)
2. 채무자가 구호사업이나 제 3 자의 도움으로 계속 받는 수입
3. 병사의 급료
4. 급료·연금·봉급·상여금·퇴직연금, 그 밖에 이와 비슷한 성질을 가진 급여채권의 2 분의 1 에 해당하는 금액. 다만, 그 금액이 국민기초생활보장법에 의한 최저생계비를 고려하여 대통령령이 정하는 금액에 미치지 못하는 경우 또는 표준적인 가구의 생계비를 고려하여 대통령령이 정하는 금액을 초과하는 경우에는 각각 당해 대통령령이 정하는 금액으로 한다.
5. 퇴직금 그 밖에 이와 비슷한 성질을 가진 급여채권의 2 분의 1 에 해당하는 금액
6. 「주택임대차보호법」 제 8 조, 같은 법 시행령의 규정에 따라 우선변제를 받을 수 있는 금액
7. 생명, 상해, 질병, 사고 등을 원인으로 채무자가 지급받는 보장성보험의 보험금(해약환급 및 만기환급금을 포함한다). 다만, 압류금지의 범위는 생계유지, 치료 및 장애 회복에 소요될 것으로 예상되는 비용 등을 고려하여 대통령령으로 정한다.
8. 채무자의 1 월간 생계유지에 필요한 예금(적금·부금·예탁금과 우편대체를 포함한다). 다만, 그 금액은 「국민기초생활 보장법」에 따른 최저생계비, 제 195 조제 3 호에서 정한 금액 등을 고려하여 대통령령으로 정한다.

민사집행법 시행령 제 3 조(압류금지 최저금액)

법 제 246 조제 1 항제 4 호 단서에서 국민기초생활 보장법에 의한 최저생계비를 감안하여 대통령령이 정하는 금액이란 월 250 만원을 말한다.

근로자퇴직급여 보장법 제 7 조(수급권의 보호)

- ① 퇴직연금제도(중소기업퇴직연금기금제도를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 급여를 받을 권리는 양도 또는 압류하거나 담보로 제공할 수 없다.
- ② 제 1 항에도 불구하고 가입자는 주택구입 등 대통령령으로 정하는 사유와 요건을 갖춘 경우에는 대통령령으로 정하는 한도에서 퇴직연금제도의 급여를 받을 권리를 담보로 제공할 수 있다. 이 경우 제 26 조에 따라 등록된 퇴직연금사업자 중소기업퇴직연금기금제도의 경우 산업재해보상보험법 제 10 조에 따른 근로복지공단(이하 공단이라 한다)을 말한다]는 제공된 급여를 담보로 한 대출이 이루어지도록 협조하여야 한다.